

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת איימן עודה
עאידה תומא סלימאן
עופר כסיף
יוסף עטאונה

פ/1109/25

הצעת חוק גיל פרישה (תיקון – שינוי גיל הפרישה לעובדים בענף הבניין), התשפ"ג–2023

תיקון סעיף 3 1. בחוק גיל פרישה, התשס"ד–2004¹ (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 3, האמור בו יסומן "א)", ואחריו יבוא :

"(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), עובד בענף הבניין זכאי לפרוש מעבודתו ולקבל, בהתקיים התנאים הקבועים לכך על פי דין או הסכם, גמלה בשל פרישתו מעבודה, בהתקיים אחד מאלה :

(1) בהגיעו לגיל 65 – לגבר, או לגיל 60 – לאישה ;

(2) לאחר שעבד במשך 35 שנים בסוגי עבודות בענף הבניין, בין אם התקופה רצופה ובין אם לאו.

(ג) השר, בהתייעצות עם ארגון העובדים המייצג את המספר הגדול ביותר של עובדים במדינה ועם ארגון מעבידים שלדעת השר הוא ארגון יציג ונוגע בדבר ובאישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, יקבע את סוגי העבודות בענף הבניין לעניין סעיף קטן (ב)(2)."

תיקון סעיף 6 2. בסעיף 6 לחוק העיקרי, ברישה, במקום "בסעיף 3" יבוא "בסעיף 3(א)".

ד ב ר י ה ס ב ר

בחוק גיל פרישה, התשס"ד–2004, נקבע שגיל הפרישה לעובדים שכירים בישראל הוא 67 לגברים ו-65 לנשים. נוסח החוק נכון להיום אינו מיטיב עם עובדים שעובדים בצורה פיזית קשה ברוב שעות היום, במיוחד עובדים בענף הבניין שנאלצים להתחיל את הקריירה המקצועית שלהם בגילאים צעירים. עובדים אלה מבצעים את עיקר עבודתם בתנאים קשים במיוחד, בתנאי מזג אוויר קשים, בחום ובקור, בנוסף למאמץ הפיזי הקשה במיוחד.

¹ ס"ח התשס"ד, עמ' 46.

עובדים כאלה עובדים שעות ארוכות ומבלים רוב יומם בשטח העבודה, דבר זה גורם לנזקים תרבותיים למשפחותיהם ופוגע בערכי החינוך של ילדיהם.

תוחלת החיים של העובדים האלה נמוכה מתוחלת החיים הממוצעת של אזרחי ישראל. לכן אין זה צודק ואין זה נכון שגיל הפרישה של עובדים אלה יהא זהה לגיל הפרישה של שאר העובדים.

הצעת החוק באה לתקן עיוות זה. מוצע להסמיך את השר לקבוע מהם סוגי העבודות שהעובד בהן ייחשב עובד בענף הבניין וכן מוצע לקבוע שהעובד יהא זכאי להטבות שמוענקות לו בפרישתו לפנסיה לאחר שעבד במשך 35 שנים בעבודה פיזית קשה בתחום הבניין, בין אם הייתה התקופה רצופה ובין אם לאו, או בהגיעו לגיל 65 לגבר או 60 לאישה.

הצעות חוק דומות בעיקרן הונחו על שולחן הכנסת השמונה-עשרה ועל שולחן הכנסת התשע-עשרה על ידי חבר הכנסת עפו אגבאריה וקבוצת חברי הכנסת (פ/18/2524 ; פ/18/4356 ; פ/19/547), על שולחן הכנסת העשרים על ידי חבר הכנסת עבדאללה אבו מערוף וקבוצת חברי הכנסת (פ/20/886) ועל שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת איימן עודה וקבוצת חברי הכנסת (פ/24/2931).

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ט' בטבת התשפ"ג (02.01.2023)